МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 02 дугаар сарын 22 № 03/05 Улаанбаатар хот

СОЁЛЫН САЙД Ч.НОМИН ТАНАА

Соёлын яамны Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн Ц.Болдмаа "...тус газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Чимэдлхам нь миний ажиллах боломж нөхцөлийг боогдуулж 2 сарын хугацаанд ERP систем хаах, 2021 оны жилийн эцсийн тайланг үнэлээгүй, хэл үгээр доромжилж худал гүтгэж нэр хүндэд халдсан. Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэг нь миний хагас жилийн үр дүнгийн урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан" гэх, Соёл, гэгээрлийн газрын мэргэжилтэн Л.Ган-Одоос ирүүлсэн "...Соёл, гэгээрлийн газрын дарга Д.Наранцэцэг намайг хэл үгээр доромжлох, хоол цай зөөлгөх зэрэг ажлын байрны дарамт үзүүлж, миний 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлаагүйгээс ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон" гэх гомдлын мөрөөр Комисс 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр хяналт шалгалт явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Ц.Болдмаагийн ERP системд хандах эрхийг хаасан гэх асуудлаар Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэг өгсөн тайлбартаа "Ажлаас гарсан, эрүүл мэндийн чөлөөтэй, ээлжийн амралттай ажилтнуудын сүлжээг түр хаадаг. 2021 оны 09 дүгээр сард яамны албан бичиг, хүний нөөцтэй холбоотой тушаал олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан байсан. Тус мэдээлэл Ц.Болдмаа, Ж.Алтангэрэл нартай холбоотой алдагдсан гэж үзсэн албан хаагчдын гомдлыг үндэслэн тухайн хүмүүсийн сүлжээг түр хаах зөвшөөрлийг мэдээллийн технологийн хэлтсийн даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэж байсан С.Алтангэрэлд өгсөн" гэжээ.

   Дотоод сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан А.Сансарбаатараас тодруулахад "Мэдээлэл, технологийн статистикийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Алтангэрэл Ц.Болдмаагийн ERP системийг хаах үүргийг амаар өгсөн. Бусад ажилтны сүлжээ хэвийн ажиллаж байгаа" гэж, Мэдээлэл, технологийн статистикийн хэлтсийн даргын үүргийг түр хавсран гүйцэтгэж байсан С.Алтангэрэл "...2021 оны 09 дүгээр сард www.ulsturch.mn вэбсайт болон олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан яамны албан бичиг, хүний нөөцтэй холбоотой тушаал нь хаалттай мэдээлэл тул дахин гадагш гарахаас сэргийлж ажлаас гарсан, ээлжийн амралттай, урт хугацааны чөлөө авсан ажилтнуудын ERP системд хандах эрхийг түр хаасан" гэсэн тайлбарыг тус тус өгсөн.

   Соёлын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/49 тушаалаар баталсан "Соёлын яамны дотоод үйл

ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах заавар"-ын 3.7-д "Ажлаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан өөр ажил, албан тушаалд шилжин томилогдсон тохиолдолд системийн хэрэглэгчийг тухай бүрт системийн удирдагчид мэдэгдэж, эрхийг идэвхгүй болгуулах үүргийг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хариуцна" гэж заажээ.

Дээрх тайлбаруудаас гадна одоо ажиллаж байгаа болон тухайн нэр бүхий удирдах албан тушаалтнуудтай ажиллаж байсан албан хаагчдаас авсан ярилцлага тодруулгаас үзэхэд Ц.Болдмаагийн цахим системд хандах эрхийг хааж, ажил үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэхэд саад учруулж, ялгавартай хандах, тэгш боломжийг нь хязгаарласан байна.

2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газрын даргаар ажиллаж байсан В.Жавзан Ц.Болдмаагийн 2021 оны хагас жилийн ажлын гүйцэтгэлийг 97.6 оноогоор буюу А үнэлгээгээр дүгнэж, Соёлын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/138 дугаар тушаалаар 2021 оны 2, 3 дугаар улиралд А, В үнэлгээ авсан албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгосон байх боловч Ц.Болдмаад тус урамшууллыг олгоогүй байна.

Ц.Болдмаа нь 2021 оны хагас жилд гүйцэтгэсэн ажлын биелэлтийн үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал хассан асуудлаар Танд 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр гомдол гаргасан байх бөгөөд гомдолд дурдсан асуудлыг дотооддоо шалгаж, Ц.Болдмаад урамшуулал олгохыг Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр цохолт хийжээ.

Энэ талаар Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэг "...ажилтнуудад 2021 оны хагас жилийн үнэлгээгээр урамшуулал олгох тухай тушаалын хавсралтын төсөл дээр байнга ажил тасалдаг, өгсөн үүрэг даалгавар хугацаанд нь биелүүлдэггүй, ёс зүйн доголдол гаргадаг албан хаагчдыг АХ гэж тэмдэглэж, эдгээр хүмүүст хариуцлага тооцуулахаар Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Н.Энхбатад шуурхай хурал дээр удаа дараа хэлж байсан боловч арга хэмжээ авсан эсэхийг надад мэдэгдээгүй" гэж, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Н.Энхбат "...С.Оюунбилэг дарга нэр бүхий албан хаагчдад хариуцлага тооцох талаар удаа дараа хэлж байсан. Миний хувьд тэдний хагас жилд гүйцэтгэсэн ажлыг нь үнэлсэн оноогоор нь урамшууллыг нь өгөх нь зүйтэй гэсэн байр сууриа илэрхийлж бичгээр санал өгсөн" гэсэн тайлбарыг тус тус өгсөн.

Дээрхээс үзэхэд мэргэжилтэн Ц.Болдмаагийн 2021 оны хагас жилд гүйцэтгэсэн ажлыг "хангалттай" гэж дүгнэсэн, мөн онд ямар нэг сахилгын шийтгэл ногдуулаагүй байхад түүний 2021 оны 2, 3 дугаар улирлын мөнгөн урамшууллыг хассан байна.

3. Мэргэжилтэн Ц.Болдмаагийн 2021 оны жилийн эцсийн тайланг дүгнээгүй гэх асуудлыг үнэлгээний багийн гишүүд хэлэлцэж, багийн дарга Н.Энхбат "Олонхийн саналыг үндэслэн дутуу гүйцэтгэлээр нь үнэлж, үнэлгээг ирүүлнэ үү" гэсэн цохолтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр хийж Б.Чимэдлхамд өгсөн байна.

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Чимэдлхам "...2021 оны жилийн эцсийн тайлангаа засч өгөх чиглэлийг Ц.Болдмаад удаа дараа өгсөн боловч жилийн эцсийн байдлаар тайлангаа өгөөгүй учраас тайлан дүгнэх боломжгүй байсан" гэсэн тайлбарыг өгч, 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар Ц.Болдмаагийн 2021 оны жилийн эцсийн тайланг дүгнээгүй байна.

4. Тус яамны Соёлын цахим үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах мэргэжилтэн Л.Ган-Одод Соёл, гэгээрлийн газрын дарга Д.Наранцэцэг ажлын байрны дарамт үзүүлсэн гэх асуудлаар Д.Наранцэцэг өгсөн тайлбартаа "...Л.Ган-Одыг цайны цагаар гарах үед нь хоол захиж мөнгийг нь түүний данс руу шилжүүлдэг байсан. Түүнд ямар нэг дарамтын шинжтэй үйлдэл үзүүлж байгаагүй. Л.Ган-Од төрийн албанд ажилласан туршлагагүй учраас ажил гүйцэтгэхэд чанарын шаардлага хангадаггүй. Тэрээр 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, тайлангаа өөрөө өгөөгүй" гэжээ.

   Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Н.Энхбат өгсөн тайлбартаа "...Соёл, гэгээрлийн газрын дарга Д.Наранцэцэг мэргэжилтэн Л.Ган-Одод холбогдуулан Ёс зүйн зөвлөлд гомдол гаргасныг шалгаж Л.Ган-Од ёс зүйн зөрчил гаргаагүй гэж үзсэн. Мэргэжилтэн Л.Ган-Од нь Д.Наранцэцэг даргын ёс зүйн асуудлаар Ёс зүйн зөвлөлд гомдол гаргаагүй" талаар дурджээ.

   Соёл, гэгээрлийн газрын мэргэжилтэн Л.Ган-Од нь яамны Ёс зүйн зөвлөлд гомдол гаргасан гэх боловч өргөдөл, гомдлын бүртгэл, Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланд түүний гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн талаарх баримт мэдээлэл байхгүй байна.

5. Соёлын яамны албан хаагчдаас авсан асуулгад нийт 26 хүн хамрагдсан бөгөөд "Танд болон тантай хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дараах байдлаар дарамт үзүүлж байсан уу?" гэсэн асуултад 14 нь тийм буюу элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах", "албан бусаар илүү цагаар ажиллуулах", "албан тушаалын тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх", "өөрийн үзэмжээр нам, бүлгийн харьяалал, хэн нэг албан тушаалтанд хамааруулж ялгаварладаг" гэсэн бол "ямар албан тушаалтан дарамт үзүүлж байсан бэ?" гэсэн асуултад Төрийн нарийн бичгийн дарга гэж 2, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга гэж 3, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга гэж 3, газрын дарга гэж 2 хүн тус тус хариулжээ.

   Ганцаарчилсан ярилцлагад хамрагдсан албан хаагчдын дийлэнх нь тус яамны удирдлагын манлайлал хангалтгүй, мэргэжлийн бус, төрийн албанд ажилласан туршлагагүйгээс өгсөн үүрэг чиглэл нь ойлгомжгүй, тодорхой бус байдгаас нэг ажлыг давтан гүйцэтгэх зэргээр ажлын ачааллыг нэмэгдүүлэх, нэгжийн удирдлага, албан хаагчдын дунд үл итгэлцэл, ажлын дарамт үүсэх, хэн нэгэнд давуу байдал бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлдэг талаар давтан илэрхийлсэн болно.

Эдгээрээс үзэхэд Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, ... үзүүлэхийг хориглоно", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх", Соёлын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/16 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журмын 4.2.19-т "ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн хууль бус дарамт шахалт ялгавартай хандах үйлдэл, эс үйлдэл гаргахгүй байх" гэсэн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.

6. Соёлын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/16 дугаар тушаалаар яамны "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг баталсан байх ба тус журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээ, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх зэрэг зохицуулалтыг нарийвчлан тусгаагүй байна.

7. Албан хаагч, ажилтнуудаас авсан санал асуулгад "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас алба хаагчиддаа зохион байгуулсан уу?" гэсэн асуултад ажилтнуудын 65,3 хувь нь үгүй гэж хариулсан ба ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөргүй, ажилтнуудад сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулаагүй байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас үзэхэд тус яамны удирдах албан тушаалтнууд Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжид заасан хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Төрийн албан хаагчийн хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх үүргийг хангалтгүй биелүүлсэн удирдах албан тушаалтнуудад цаашид энэ төрлийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байхыг анхааруулах;

2. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн Ц.Болдмаагийн 2021 оны хагас жилд гүйцэтгэсэн ажлын биелэлтийн үр

дүнгийн мөнгөн урамшууллыг олгох, түүний 2021 оны жилийн эцсийн ажлын биелэлтийг дүгнэх;

3. Албан хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар гаргасан гомдлыг холбогдох хуульд нийцүүлэн шалгаж, шийдвэрлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцож байх, цаашид Ёс зүйн зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах;

4. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт заасан "бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е-д "ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчигдөхөөс сэргийлэх, ёс зүйн сургалт зохион байгуулах" гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

5. Албан хаагч ажлын байран дээр ямар нэг дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх, улс төр, намын харьяаллаас ангид байх орчныг бүрдүүлэх, тус яамны харьяа байгууллага түүний удирдах албан тушаалтнуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулах;

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ